حصر أو غيره فاته الحج) في ذلك العام لانقضاء زمن الوقوف وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار (وانقلب احرامه عمرة) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر سواء كان قارنا أو غيره ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل (ولا تجزى) هذه العمرة التي انقلب احرامه اليها (عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم) ان لم يكن اشترط أولا هدى شاة أو سبع بدنة (و) عليه (القضاء) ولو كان الحج الفائت نفلا (في) العام (القابل) لان الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالنذر بخلاف سائر التطوعات (لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء) عليه (ومن حصر عن المبيت ولو) كان الحصر (بعد الوقوف) أو منع من دخول الحرم ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق آمن الى الحج وفات الحج (ذبح هديا) أي شاة أو سبع بدنة (بنية التحلل) أي ينوي به التحلل وجوبا (فان لم يجد) المحصر هديا (صام عشرة أيام بنيته) أي نية التحلل (وقد حل) ولا اطعام فيه (ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف) للافاضة بفعل الطواف لان احرامه انما هو عن النساء والشرع انما ورد بالتحلل من الاحرام التام الذي يحرم بجميع محظوراته ومتى زال الحصر أتى بالطواف وقد تم حجه (ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني أو قال) في ابتداء احرامه (ان مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي ان أحل كان له ان يتحلل) اذا وجد الشرط (متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه) لانه اذا شرط شرطا كان احرامه الذي فعله الى حين وجود الشرط فصار بمنزلة من أكمل أفعال الحج

* (باب الاضحية) *

(وهي سنة مؤكدة وتجب الاضحية بالنذر) كقوله هذه صدقة قال في الموجز والتبصرة اذا أوجبها بلفظ الذبح كلله علي ذبحها لزمه وتفريقها على الفقراء (و) تتعين (بقوله هذه أضحية) فتصير واجبة بذلك كما يعتق العبد بقول سيده هذا حر لوضع هذه الصيغة له شرعا (أو لله) ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء لزمه ذبحها ولم تجزه عن الاضحية الشرعية ولكن يثاب على ما يتصدق به منها (والافضل) في الاضحية (الابل فالبقر فالغنم) ان اخرج كاملا ثم بلى ذلك شركة في بدنة أو بقرة (ولا تجزى) الاضحية (من غير هذه الثلاثة) ولا الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي (وتجزى الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله) قال صالح قلت لابي يضحي بالشاة عن أهل البيت قال نعم لا بأس قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر وقال بسم الله اللهم هذا منك ولك عن وحد لمن أمتي (وتجزى البدنة والبقرة عن سبعة) في قول أكثر أهل العلم ويعتبر ذبحها عنهم (وأقل سن ما يجزى من الضان ما له نصف سنة) ويسمى جذعا قال الخرقي سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف يعرفون الضان اذا أجذع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فاذا تمت الصوفة على ظهره علم انه قد أجذع (ومن المعز ما له سنة) كاملة لانه قبل ذلك لا يلقح (ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين) كوامل (وتجزى الجماء) في الاضحية والهدى وهي التي لم يخلق لها قرن (والبتراء) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا (والخصي) وهو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتا (و) تجزى (الحامل) من الثلاثة كالحائل (وما خلق بلا اذن أو ذهب